

0004342-69.2020.8.26.0223

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... na espécie, a regra do concurso formal entre o crime de roubo e o delito de corrupção de menores, segundo dispõe o artigo 70 do Código Penal, observada a unicidade da ação para a prática dos ilícitos.

Assim, considerando o concurso formal entre o crime de roubo e de corrupção de menores, aumento a pena do crime do roubo majorado (mais grave) em 1/6, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004342-69.2020.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004342-69.2020.8.26.0223

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 0000/2020 - Delegacia de Polícia de Guarujá, 3652/2020 - Delegacia de Polícia de Guarujá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUAN GOMES DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Ruan Gomes dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e no artigo 307, ambos do Código Penal, bem como no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma dos artigos 29, "caput", e 69, ambos do Estatuto Repressivo, porque, no dia 02 de agosto de 2020, por volta das 00:45 horas, na faixa arenosa da Praia da Enseada, na direção da Avenida Santa Maria, nesta cidade e Comarca de Guarujá, durante a pandemia da Covid-19, em ocasião de calamidade pública, previamente ajustado com o adolescente Breno Pereira Torres Brandão, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraiu, para si e para outrem, mediante grave ameaça, um relógio marca Xiaomi, pertencente à vítima P.S.V.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local acima mencionadas, Ruan Gomes dos Santos, durante a pandemia da Covid-19, em ocasião de calamidade pública, corrompeu e facilitou a corrupção de Breno Pereira Torres

Brandão, nascido em 12 de janeiro de 2005, menor de dezoito anos, com ele praticando a infração penal acima narrada.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo supramencionadas, na Avenida Puglisi, próximo ao nº 750, bem como nas dependências da Delegacia de Polícia de Guarujá, situada na Avenida Puglisi, nº 656, Centro, neste Município, Ruan Gomes dos Santos, durante a pandemia da Covid-19, em ocasião de calamidade pública, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Recebida a denúncia (fls. 42/44), o acusado não foi localizado e o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 111).

Cumprido o mandado de prisão preventiva (fls.122/124), o réu foi citado (fls. 188) e apresentou resposta à acusação (fls. 152/156), que foi rejeitada (fls.180/181). Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação, três testemunhas de defesa e o réu interrogado (fls.230/231). Foi declarada encerrada a instrução e as partes não requereram diligências, nos termos do artigo 402 do CPP (fls. 232).

Nos debates, o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, entendendo que a materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas nos autos. Contudo, pugnou pelo reconhecimento do concurso formal entre o crime de roubo e o delito de corrupção de menores (fls. 233/240).

A defesa do réu, nos memoriais, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls. 251/253).

É o relatório

Decido.

Em relação ao crime de roubo, a ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito de roubo está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 01/04, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do réu também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Interrogado em sede policial, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 14).

Interrogado em juízo, o réu confessou a autoria dos delitos. Afirmou que usava muita droga na época dos fatos. No dia dos fatos, o adolescente Breno chamou o interrogando para ir à praia e para praticar o crime de roubo. Cometeu o crime porque precisava de dinheiro para comprar drogas. Após os fatos, ficou internado em uma clínica de reabilitação e, posteriormente, voltou a trabalhar com a sua irmã. Quando foi preso, falou aos policiais que tinha 14 anos de idade, pois estava com medo. Durante a prática do crime de roubo, fez menção de estar armado e tentou subtrair os pertences da vítima. Contudo, não conseguiram pegar o relógio do ofendido, porque ele se assustou e correu para a areia. Em seguida, subiram na bicicleta e empreenderam fuga. Quando foram abordados, não estavam com o relógio da vítima. Arrependeu-se de ter praticado os fatos narrados na denúncia. Após sua internação, não fez mais uso de drogas. Ficou cerca de um ano internado na clínica de reabilitação (fls. 241).

E a confissão do réu foi confirmada pelas provas dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório. As provas demonstraram a autoria delitiva do réu e não foi apresentada situação a excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

O ofendido P.S.V., em juízo, declarou que na data dos fatos estava caminhando pela praia durante a noite, quando foi abordado por dois jovens que anunciaram o assalto. Os assaltantes tentaram subtrair seu relógio e seu celular à força. Contudo, correu dos roubadores, sendo perseguido por eles. Mais à frente, encontrou dois policiais militares e narrou o ocorrido. Neste momento, já estava sem o seu relógio. Os assaltantes foram detidos, mas o relógio não foi localizado. Não sabe se o relógio caiu no chão no momento da empreitada criminosa ou se foi levado pelos roubadores. O celular estava no bolso do declarante, que conseguiu evitar sua subtração. O roubo foi anunciado sob ameaças. Conseguiu visualizar claramente o rosto dos roubadores. Reconheceu os dois indivíduos detidos como sendo os autores do crime de roubo. Não recuperou seu relógio. Um dos indivíduos (o mais jovem) fez menção de estar armado. Não ficou machucado em decorrência dos fatos. Em juízo,

reconheceu com certeza o réu como sendo um dos autores do delito (fls. 241). No mesmo sentido, as declarações prestadas pelo ofendido em sede policial, momento mais próximo dos fatos (fls. 05).

Com efeito, a vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto.

De ressaltar-se, que, em sede de prova, nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, crucial a palavra do ofendido, desde que coerente e segura, sendo, a mais valiosa peça de convicção judicial. Ademais, é certo que os delitos de roubo, em regra, são cometidos na clandestinidade, sendo a palavra da vítima de suma importância para o esclarecimento dos fatos.

Neste sentido, a jurisprudência:

"[...] nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios [...]" (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

"[...] 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela [...]" (STJ, HC 461477 / PE, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 16/10/2018, DJe. 05/11/2018).

E as declarações da vítima não são provas isoladas nos autos, uma vez que corroboradas pelo depoimento judicial do conselheiro tutelar, pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado e de seu comparsa e pela confissão do réu.

Marcelo Garrido, conselheiro tutelar, no seu depoimento judicial, disse que estava de plantão no dia dos fatos e compareceu à delegacia para constatar se os "adolescentes" não estavam machucados. Os adolescentes confessaram ao declarante a prática do crime narrado na denúncia. Um dos adolescentes detidos não forneceu seus dados, mas o outro estava com a família no local. Na delegacia, a vítima reconheceu com certeza os indivíduos detidos como sendo os autores do delito. Foi informado que ambos os indivíduos eram adolescentes, mas o delegado suspeitava que um deles era maior de idade. Os dois indivíduos intitularam-se como adolescentes no momento dos fatos. Não conhecia o réu (Ruan) anteriormente, conhecia apenas Breno, pois moram no mesmo bairro. Os indivíduos não deram detalhes sobre os fatos e não informaram o fim dado ao relógio da vítima (fls. 241).

O policial militar Alexsandro Lima do Nascimento, no seu depoimento judicial, disse que no dia dos fatos estava de serviço com seu colega na avenida da praia quando o ofendido informou que tinha sido vítima de roubo e indicou a direção tomada pelos assaltantes. Também informou as características dos dois roubadores e que eles estavam em duas bicicletas. Em patrulhamento pela rua de trás, abordaram dois indivíduos que batiam com as características passadas pelo ofendido. O relógio subtraído não foi localizado com os indivíduos. A vítima reconheceu com certeza os indivíduos detidos como sendo os autores do crime de roubo. Não se recorda qual foi a versão apresentada pelos roubadores. A vítima informou que estava na faixa arenosa da praia, quando foi abordada por dois indivíduos que anunciaram o roubo. Na sequência, o réu puxou o relógio do pulso da vítima e empreendeu fuga. Em seguida, a vítima visualizou os policiais e os abordou, informando o ocorrido. Alguns minutos depois, abordaram os roubadores na rua de trás. O relógio subtraído não foi localizado. No momento dos fatos, o réu e Breno declararam-se adolescentes. Não conhecia o réu anteriormente (fls. 241).

Nélio José Amaro de Araújo, policial militar, em juízo, disse que na data dos fatos realizava patrulhamento de bicicleta, próximo ao Casa Grande Hotel, juntamente com seu parceiro, quando foram informados pela vítima do roubo ocorrido na faixa arenosa, praticado por dois indivíduos. A vítima informou que os indivíduos fizeram menção de estar armados e subtraíram seu relógio, informando também as características dos roubadores. Em diligências pela rua paralela à praia, abordaram

dois indivíduos que batiam com as características passadas pela vítima. Não localizaram nada de ilícito com os indivíduos. Indagados, os indivíduos confessaram a prática do roubo. Os indivíduos detidos foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores do delito. Não conhecia o réu anteriormente. No momento da abordagem, o réu disse que era menor de idade. O relógio subtraído não foi recuperado. (fls. 241).

No mesmo sentido, os depoimentos prestados pelos policiais militares em sede policial, momento mais próximo dos fatos (fls. 06/09).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente os acusados da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição.

Como se vê, a autoria do réu restou comprovada nos autos.

As provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, tornam evidente a materialidade e a autoria delitiva do réu de forma inequívoca. A vítima discorreu com precisão toda a conduta criminosa praticada pelo réu e pelo seu comparsa, inclusive a ameaça que sofreu e reconheceu o réu e o adolescente na fase policial, bem como o réu em juízo como sendo os autores do roubo. E as declarações da vítima foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu e do adolescente e pela confissão do réu.

Destaco que os depoimentos das testemunhas de defesa Suellen Cavalcanti da Silva de Souza e Nerilva Teixeira de Carvalho não foram capazes de abalar as declarações da vítima e os depoimentos dos policiais, sendo que as testemunhas apenas narraram aspectos sobre os antecedentes do acusado (fls. 241).

Portanto, as provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, tornam evidente a materialidade e a autoria delitiva do réu de forma inequívoca. As provas demonstraram que o réu praticou o roubo narrado na denúncia. No que tange à causa de aumento do concurso de pessoas, restou comprovada nos autos.

Considerando as declarações da vítima, os depoimentos dos policiais militares e a confissão do réu, inequívoco que o réu agiu em conluio e mediante prévio ajuste com o adolescente Breno Pereira Torres Brandão, estando demonstrado o concurso de agentes e a divisão de tarefas na prática delitiva.

Importante destacar que, se a palavra da vítima tem valor para comprovação de autoria, com muito mais razão para confirmar as causas de aumento, quando suas declarações são claras e seguras, como no presente caso.

O crime de roubo restou configurado na sua forma consumada, tendo em vista que o bem subtraído não foi recuperado. Deve-se destacar que o crime de roubo consuma-se quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, como no presente caso.

Em relação ao delito de corrupção de menores, a ação é procedente.

As provas dos autos demonstraram que o réu praticou o delito de roubo juntamente com o adolescente Breno Pereira Torres Brandão.

Interrogado em juízo, o réu confessou os fatos. Afirmou que na data dos fatos estava com o adolescente Breno na praia quando praticaram o crime de roubo narrado na denúncia. Durante a prática do crime, fez menção de estar armado e tentou subtrair os pertences da vítima (fls. 112).

O adolescente Breno Pereira Torres Brandão, na fase policial, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 13).

Pois bem, o adolescente foi preso em flagrante, juntamente com o réu, e reconhecido pela vítima na fase policial como sendo um dos autores do delito. Ainda, os policiais militares afirmaram em juízo que tanto o réu como o adolescente confessaram informalmente a prática do crime.

Como se vê, as provas demonstraram que o menor Breno Pereira Torres Brandão participou efetivamente do crime de roubo juntamente com o réu, notando-se que a menoridade de Breno restou comprovada às fls. 02, onde consta a sua qualificação. E sendo assim, modificando entendimento anterior, ante a Súmula 500 do STJ, que trata do crime de corrupção de menores, forçoso ceder ao entendimento consolidado

pelos ministros do STJ, que consideraram o delito de corrupção de menores de natureza formal.

Cumprе ressaltar que a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Logo, tratando-se de delito de natureza formal, a configuração do delito prescinde de prova da inocência moral ou da comprovação da efetiva corrupção do menor envolvido na prática criminosa para a sua caracterização, bastando que ele tenha participado ou concorrido para o cometimento do ilícito, como no presente caso.

Nesse sentido, o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) No que tange ao crime de corrupção de menores, anota-se que o melhor entendimento jurisprudencial é no sentido de que referido crime é formal, bastando, para sua consumação, a prova de que a criança ou o adolescente tenha participado da infração, surgindo irrelevante o fato do menor ter anotações desabonadoras, e prescindível que seja comprovada a existência de que aquele foi efetivamente corrompido, porquanto o bem jurídico tutelado é a defesa da moralidade da criança e do adolescente, e visa impedir que o adulto induza ou facilite a inserção do menor na vida do crime...” (TJSP - Apelação nº 0004728-32.2018.8.26.0268, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 31/07/2020).

Portanto, restou evidenciado que o réu corrompeu o menor Breno Pereira Torres Brandão, com ele praticando a infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

O crime de corrupção de menores imputado ao acusado restou consumado.

Em relação ao crime de falsa identidade, a ação também é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 01/04, pelos documentos de fls. 23/25, pela certidão de nascimento de fls. 80, bem como pela prova oral coligida nos autos.

Da mesma forma, a autoria também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Interrogado em sede judicial, o réu confessou os fatos. Afirmou que quando foi preso falou aos policiais que tinha 14 anos de idade, pois estava com medo.

Por sua vez, os policiais militares, em seus depoimentos judiciais, confirmaram os fatos. Afirmaram que, após ser detido, o réu se identificou como sendo menor de idade.

E na delegacia, conforme consta no Boletim de Ocorrência de fls. 01/04, no termo de interrogatório de fls. 14, e nos documentos de fls. 23/25, o réu identificou-se como sendo menor de idade, afirmando possuir 14 anos.

Destaco que em decorrência das falsas alegações, o réu foi encaminhado à Fundação Casa, onde foi constatada a sua maioridade (o réu possuía 19 anos de idade na data dos fatos - nascido em 25 de novembro de 2000, conforme documentos de fls. 23/25 e certidão de nascimento de fls. 80).

Desta forma, não restam dúvidas de que o réu se identificou falsamente para os policiais militares e na delegacia de polícia objetivando obter vantagem em proveito próprio, notando-se que a prática de atribuir-se idade falsa perante a autoridade policial configura o crime de falsa identidade narrado na denúncia.

Neste sentido, a jurisprudência:

“FALSA IDENTIDADE. Art. 307 do CP. Rejeição da denúncia. Decisão fundamentada no direito de autodefesa da recorrida. Inadmissibilidade. Falsidade praticada perante a autoridade policial. Conduta que se deu pelo fato de a ré se passar por menor inimputável. Indícios suficientes a ensejar o recebimento da denúncia em relação a tal crime, por se tratar de conduta típica. Direito à autodefesa que não engloba a falsidade praticada. Identidade que não se restringe ao nome da pessoa, mas as características individualizadoras, tais como: o estado civil, o sexo, a filiação e a idade. Denúncia recebida quanto ao crime de falsidade. Recurso ministerial provido.

(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 9000047-59.2011.8.26.0477; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 23/08/2012)”

Por fim, o crime de falsa identidade restou consumado, tendo em vista que se trata de crime formal, de maneira que o delito se perfaz independentemente da obtenção da vantagem ou da produção de dano a terceiro, e consuma-se com o ato de atribuir-se ou atribuir a outrem falsa identidade.

Comprovadas materialidade e autoria, definida a conduta do acusado impõe-se a procedência da ação penal.

Passo à dosimetria da pena.

Para o crime de roubo:

Na primeira fase da dosimetria penal, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Deixo de proceder a outros aumentos, tendo em vista que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase, deixo de reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. No caso dos autos verifica-se que o estado de calamidade, em vigência desde o dia 20 de março após a publicação do Decreto Legislativo nº 6/2020, em razão da pandemia do Covid-19, em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito. Para a configuração da agravante, deve, pois, existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva. E, no caso dos autos, não restou comprovada a presença de qualquer facilidade para o cometimento do delito decorrente da situação de calamidade. Destaco, também, que as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não podem levar a pena-base aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, que revela maior periculosidade do agente, (artigo 157, §2º, inciso II, do CP), elevo a pena fixada em 1/3 perfazendo a pena no montante de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Para o delito de corrupção de menores:

Na primeira fase da dosimetria penal, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão. Deixo de proceder a outros aumentos, tendo em vista que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase, deixo de reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. No caso dos autos verifica-se que o estado de calamidade, em vigência desde o dia 20 de março após a publicação do Decreto Legislativo nº 6/2020, em razão da pandemia do Covid-19, em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito. Para a configuração da agravante, deve, pois, existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva. E, no caso dos autos, não restou comprovada a presença de qualquer facilidade para o cometimento do delito decorrente da situação de calamidade. Destaco, também, que as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não podem levar a pena-base aquém do mínimo legal.

Na terceira fase a pena permanece inalterada.

Entendo que deve ser aplicada, na espécie, a regra do concurso formal entre o crime de roubo e o delito de corrupção de menores, segundo dispõe o artigo 70 do Código Penal, observada a unicidade da ação para a prática dos ilícitos.

Assim, considerando o concurso formal entre o crime de roubo e de corrupção de menores, aumento a pena do crime do roubo majorado (mais grave) em 1/6, perfazendo em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa

Para o delito de falsa identidade:

Na primeira fase da dosimetria penal, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção. Deixo de proceder a outros aumentos, tendo em vista que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase, deixo de reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. No caso dos autos verifica-se que o estado de calamidade, em vigência desde o dia 20 de março após a publicação do Decreto Legislativo nº 6/2020, em razão da pandemia do Covid-19, em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito. Para a configuração da agravante, deve, pois, existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva. E, no caso dos autos, não restou comprovada a presença de qualquer facilidade para o cometimento do delito decorrente da situação de calamidade. Destaco, também, que as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não podem levar a pena-base aquém do mínimo legal.

Na terceira fase a pena permanece inalterada.

Ante o concurso material, somando-se as penas, a reprimenda perfaz em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e 03 (três) meses de detenção.

Torno definitivas as penas aplicadas.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena por entender que se trata do regime prisional que se amolda à conduta do réu.

Ainda, considerando a pena aplicada e por se tratar de delito praticado com grave ameaça, não estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e nem para a suspensão da pena.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR Ruan Gomes dos Santos, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal e do artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos na forma do artigo 70 do Código Penal, e do artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Estatuto Repressivo, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal.

O acusado poderá recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

Em relação à bicicleta do réu apreendida (fls. 10), conquanto existam provas de que a bicicleta foi utilizada pelo réu para a prática do crime de roubo, não há evidências suficientes de que a bicicleta era utilizada de forma reiterada para o cometimento de crimes, consoante exige a jurisprudência para o decreto de perdimento em hipótese como a dos autos, não se havendo, de outro lado, incidência da regra do artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, já que não se trata de bem cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito nem produto ou proveito do crime. Assim, determino a restituição da bicicleta ao réu. Oficie-se à autoridade policial para que providencie a restituição da bicicleta apreendida ao réu.

P.I.C.

Guaruja, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA